



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 3 DEL
08/01/2026**

OGGETTO: Interventi di impermeabilizzazione strutture comunali, sistemazione caditoie stradali ed opere in ferro - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Registro Generale
**N. 4 DEL
12/01/2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dodici**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CIG: B9056C2C83

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 20 del 31.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- che il Comune di Avella è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli edifici comunali;
- che a seguito di sopralluogo con i tecnici del comune si è stimato l'intervento a farsi per una somma di €23.242,00 oltre IVA come da computo metrico;

VISTA:

- la relazione a firma del sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio protocollo n°10341 del 25/09/2025;

RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/23 che prevede: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14... con affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 48, del D.Lgs 36/23;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto Interventi di impermeabilizzazione strutture comunali, sistemazione caditoie stradali ed opere in ferro;
- Importo del contratto: € 23.242,00 oltre IVA al 10%;
- Modalità di scelta del contraente: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) e art. 76 del d.lgs. 36/2023 tramite la piattaforma di e-consip: acquistinretepa.it;*

DATO ATTO che, con Determina n. 409/2025 rg 638, si è proceduto ad affidare gli Interventi di impermeabilizzazione strutture comunali, sistemazione caditoie stradali ed opere in ferro all'operatore economico "GIOSA IMMOBILIARE S.R.L." P.IVA e CF: 02448090643 con sede legale Via L. Pirandello, 3 - Avella (AV), per un importo complessivo di € 25.520,00 di cui € 23.200,00 per imponibile oltre € 2.320,00 per IVA al 10%;

PRECISATO che il CIG Codice Identificativo di Gara per l'affidamento in oggetto è **B9056C2C83**;

ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti con professionalità;

VISTA la fattura n. 41/2025 del 09.12.2025, acquisita al prot. n. 13782 del 12.12.2025, dell'importo pari ad € 25.520,00 di cui € 23.200,00 per imponibile ed € 2.320,00 per iva, emessa dall'operatore "GIOSA IMMOBILIARE S.R.L." P.IVA e CF: 02448090643 con sede legale Via L. Pirandello, 3 - Avella (AV), per gli Interventi di impermeabilizzazione strutture comunali, sistemazione caditoie stradali ed opere in ferro;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; l'appalto in parola deve aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 41/2025 del 09.12.2025, acquisita al prot. n. 13782 del 12.12.2025, dell'importo pari ad € 25.520,00 di cui € 23.200,00 per imponibile ed € 2.320,00 per iva, emessa dall'operatore "GIOSA IMMOBILIARE S.R.L." P.IVA e CF: 02448090643 con sede legale Via L. Pirandello, 3 - Avella (AV), per gli Interventi di impermeabilizzazione strutture comunali, sistemazione caditoie stradali ed opere in ferro;
 2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni
- Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
 PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

giuridicamente perfezionate, sono a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 2156

Importo: € 3.465,00

Capitolo: 2619

Importo: € 8.196,85

Capitolo: 977.1

Importo: € 13.858,15

3. DI DARE ATTO che:

- Il CIG in oggetto è: **B9056C2C83**;

4. DI DARE ATTO della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;

5. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 08/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Interventi di impermeabilizzazione strutture comunali, sistemazione caditoie stradali ed opere in ferro - DETERMINA AFFIDAMENTO
CIG: B9056C2C83 **CUP:**
Descrizione Capitolo: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.002	1.5	2156		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
892	€ 3.465,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: GIOSA IMMOBILIARE SRL - **Progressivo Fornitore:** 3411
Codice Fiscale: 02448090643 **P.Iva:** 02448090643

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: LAVORI E INDENNITA ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO VEDI ENTRATE CAP. 723
CIG: B9056C2C83 **CUP:**
Descrizione Capitolo: ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO FINANZIAMENTO EUROPEO DELIBERA 92 DEL 22-01-2006
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.018	5.2	2619		2016	0

N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1401209	€ 63.498,32	1	€ 8.196,85		€ 0,00

Creditore

Denominazione: GIOSA IMMOBILIARE SRL - **Progressivo Fornitore:** 3411
Codice Fiscale: 02448090643 **P.Iva:** 02448090643

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Interventi di impermeabilizzazione strutture comunali, sistemazione caditoie stradali ed opere in ferro - DETERMINA AFFIDAMENTO
CIG: B9056C2C83 **CUP:**
Descrizione Capitolo: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.0 02	10.5	977.1		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
893	€ 13.858,15	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: GIOSA IMMOBILIARE SRL - **Progressivo Fornitore:** 3411
Codice Fiscale: 02448090643 **P.Iva:** 02448090643

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
6	3.465,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

GIOSA IMMOBILIARE SRL

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
7	13.858,15	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

GIOSA IMMOBILIARE SRL

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
8	8.196,85	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

GIOSA IMMOBILIARE SRL

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 12/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 16, e vi rimarrà fino al 27/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 4 del 12/01/2026;

Oggetto: Interventi di impermeabilizzazione strutture comunali, sistemazione caditoie stradali ed opere in ferro -
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella